CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL PARA PROVEEDORES

Índice

- Propósito
- Declaración de política
- Normas y prácticas en el lugar de trabajo y el cumplimiento de la ley
- No discriminación
- Sin acoso
- Salarios y Beneficios
- Prácticas de higiene, seguridad y ambientales
- No alcohol o Uso de Drogas
- Ética de negocios
- Compensaciones
- Uso adecuado de los activos e información de la empresa
- Veracidad de los registros comerciales
- Subcontratistas
- Auditorías e inspecciones
- Sanciones por incumplimiento
- Relación entre la empresa y el proveedor
- Conclusiones

Propósito

El grupo **Heliostar Metals LTD** en México, tiene el compromiso de hacer negocios de una manera ética, legal y socialmente responsable, el objetivo del grupo es unirse con proveedores que compartan nuestros valores y cumplan con los requisitos de este código de conducta para proveedores.

Esta política está destinada a regir la conducta entre las Empresas del Grupo y todos los proveedores al hacer negociaciones.

Para los fines de esta política, “Las Empresas del Grupo” hará referencia a las diferentes empresas que tenemos, “Proveedores” significará cualquier compañía proveedora de bienes y/o servicios o con participación en asuntos comerciales, recibiendo pagos, para cualquier aspecto de los negocios de “Las Empresas del Grupo” incluyendo, exploración, desarrollo, construcción, operaciones y reclamaciones, así como las transacciones involucradas en compra o arrendamientos de terrenos, agencias gubernamentales, servicios públicos, instituciones financieras, organizaciones de caridad, y cualquier entidad o socio de “Las Empresas del Grupo”.

Declaración de política

“Las Empresas del Grupo” se comprometen a asegurar que las condiciones de trabajo en sus operaciones sean seguras, que sus trabajadores sean tratados con respeto y dignidad, y que todas las actividades laborales sean realizadas en un ambiente responsable de acuerdo con la política ambiental, de higiene, seguridad y responsabilidad social del grupo. Al mantener sus valores fundamentales, el grupo gana confianza de sus accionistas.

De los proveedores se espera, en todas sus actividades, mantengan altos estándares éticos, actuando con integridad, confianza, honestidad y trabajando en equipo, operando en pleno cumplimiento con las leyes, norma y reglamentos aplicables.

Normas y prácticas en el lugar de trabajo y el cumplimiento de la ley

Los proveedores de productos y/o servicios cumplirán con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables en todas las jurisdicciones en las cuales el proveedor sostenga un negocio con, o en nombre del grupo.

Los proveedores contratados por la compañía y sus agentes y subcontratistas permitidos, son plenamente responsables de la calidad, desempeño, comportamiento, supervisión y protección de su personal. El grupo se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de requerir la remoción de cualquier personal de un contratista o subcontratista del lugar de trabajo por circunstancias inapropiadas. Por ejemplo: **(a)** si hay motivos razonables para creer que una persona está bajo la influencia del alcohol, drogas u otras sustancias que afecten el trabajo de la persona y cree un riesgo para la seguridad, **(b)** por cometer un acto ilegal, **(c)** por amenazar u hostigar al público o a un empleado de la compañía, tener una conducta abusiva o disruptiva, **(d)** por violación de una política de la Compañía, o **(e)** por realizar un acto inseguro.

No discriminación

Se espera que los proveedores juzguen a sus empleados y subcontratistas basados en su capacidad para hacer su trabajo y no según sus características físicas y/o creencias personales, afirmando el principio de no discriminación basada en raza, color, genero, religión, origen nacional u orientación sexual, creencias políticas, embrazo, discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley.

Sin acoso

Los proveedores deben tratar a cada empleado con respeto y dignidad, y no deben de someter a ningún empleado a acoso físico, sexual, psicológico, verbal, abuso y maltrato.

Salarios y beneficios

Se espera que los proveedores compensen a sus empleados de manera justa y competitiva en relación con su labor a desarrollar, cumpliendo con las leyes aplicables de salarios y horas laborables.

Prácticas de higiene, seguridad y ambientales

La seguridad es la prioridad de “Las Empresas del Grupo”. Los Proveedores deben de aplicar prácticas de trabajo seguras (incluyendo regulaciones y reglamentos específicos del contrato) y medio ambiente durante las actividades.

Se deben de minimizar los efectos adversos en la comunidad, el miedo ambiente y en los recursos naturales, salvaguardando al mismo tiempo la salud y seguridad. Los proveedores deben completar todos los requisitos de capacitación en salud y seguridad, o su equivalente, al ingresar y antes de cualquier visita al sitio de la mina, como lo requiere la política del grupo. Como ejemplo y no de limitación, los Proveedores que realizan trabajos en nuestra propiedad o en nuestro nombre deben:

1. Obtener y mantener actualizados todos los permisos y registros; así como los ambientales requeridos;
2. Controlar y/o eliminar aguas residuales, desechos y contaminación en el sitio de trabajo.
3. Controlar y/o eliminar las emisiones volátiles de químicos, corrosivos, partículas, aerosol y productos de combustión.

4. Cumplir con los requisitos de etiquetado y advertencia requeridos.
5. Reportar oportunamente condiciones de trabajo inseguras.
6. Reciclar según corresponda.
7. Identificar, manejar, almacenar, mover y manejar sustancias peligrosas de acuerdo a la ley.

No alcohol o uso de drogas

Todos los proveedores están obligados a cumplir estrictamente con el no uso de Drogas y Alcohol. Los proveedores no deben de reportarse a trabajar o participar en ningún trabajo para o en nombre de "Las Empresas del Grupo", ni representar o hacer representaciones en nombre de "Las Empresas del Grupo" mientras estén bajo la influencia de drogas ilegales o alcohol. Los proveedores no pueden poseer drogas ilegales o sustancias controladas mientras estén en las instalaciones del grupo o mientras realicen negocios con o para "Las Empresas del Grupo". Esta prohibición no incluye los medicamentos legalmente obtenidos usados según las indicaciones de un médico, que no crean riesgo para la seguridad.

Ética de negocios

Los proveedores están comprometidos con los más altos estándares de conducta al tratar con trabajadores, proveedores, autoridades gubernamentales y reguladores y "Las Empresas del Grupo". Todas las formas de actividades ilegales o inapropiadas, incluyendo corrupción, extorción, malversación o soborno, están estrictamente prohibidas y pueden resultar en la terminación de cualquiera o todos los acuerdos con el grupo y posible acción legal. Se espera que todos los proveedores cumplan con las leyes anticorrupción aplicables.

Cada proveedor debe tratar a "Las Empresas del Grupo" a sus empleados, directores, funcionarios y asesores externos éticamente. Ninguno debe aprovecharse de nadie a través de la manipulación, ocultamiento, abuso de información privilegiada, la tergiversación de hechos o cualquier otra práctica injusta y mantener los estándares comerciales justos. Los empleados, subcontratistas, agentes o afiliados de los proveedores deben de actuar de una manera imparcial y evitando conflictos de interés con "Las Empresas del Grupo" o en su nombre. Los proveedores deben compartir información sobre sus actividades comerciales, estructura, situación financiera, y desempeño según las leyes aplicables y practicas vigentes.

Compensaciones

Regalos, viajes, reembolsos o cualquier otra formar de compensación no pueden ser dados ni recibidos por el Proveedor como una recompensa, estimulo o influencia para un trato preferencial. Cualquier Proveedor que desee dar o recibir modestos regalos para o por el grupo o alguno de sus empleados, está sujeto a la aprobación previa por parte de la administración del grupo y la aprobación puede ser dada solamente fuera de cualquier oferta o procesos de licitación.

Uso adecuado de los activos e información de la empresa

Los proveedores deben de proteger y conservar los recursos puestos a disposición por "Las Empresas del Grupo" y utilizarlos únicamente para los fines autorizados. Los recursos de "Las Empresas del Grupo" incluyen elementos tangibles, como vehículos, equipos, insumos, sistemas informáticos y de comunicación, así como elementos intangibles, como el nombre y reputación del grupo, la productividad de los empleados y la información.

Los proveedores deben respetar y no infringir los derechos de propiedad intelectual de "Las Empresas del Grupo" y otros, incluyendo la información de propiedad, derechos de autor, patentes, marcas comerciales y secretos comerciales.

El proveedor reconoce que la información de “Las Empresas del Grupo” es un activo valioso. Los proveedores deben proteger la información confidencial de “Las Empresas del Grupo” y no divulgar, disponer de manera inapropiada de una copia o copiar información de “Las Empresas del Grupo” que se pueda considerar como confidencial o privada, sea entregada de manera oral, escrita en físico o electrónica, marcada o no como “confidencial”. Esta incluye información de tipo estratégica, personal, financiera o de tecnología no patentada. Los proveedores no utilizarán o permitirán el uso de la información para transacciones de valor o cualquier beneficio indebido. En algunos casos es apropiado que “Las Empresas del Grupo” y los proveedores acepten disposiciones específicas adicionales de no divulgación. Los proveedores no deben de hacer ningún anuncio ni divulgar información en nombre de algún miembro del público, prensa, organismo oficial, entidad comercial u otra persona, reclamar o implicar en un endoso del grupo o de los empleados de esta, sin el previo consentimiento de la compañía por escrito.

Excepto por lo requerido por cualquier ley aplicable, o de otra manera permitido por consentimiento previo por escrito firmado por una persona autorizada de “Las Empresas del Grupo”, los proveedores no están autorizados para usar los nombres, logotipos, marcas registradas de la Compañías, o para hacer cualquier anuncio público o de divulgación en relación con el tema de su contrato o tratos con el personal de “Las Empresas del Grupo”.

El proveedor reconoce que “Las Empresas del Grupo” es una compañía pública que prohíbe la compra, venta o transferencia de valores por cualquier persona que posea o tenga acceso a la información material no pública relacionada con el grupo. El proveedor debe asegurar que sus empleados, subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que tenga acceso a cualquier información importante no pública relacionada con el grupo, sean conscientes de la restricción y aseguren que no se ejecuten transacciones impropias.

Veracidad de los registros comerciales

El proveedor deberá hacer y mantener libros y registros que refleje de manera precisa y justa las transacciones y disposiciones con “Las Empresas del Grupo”, y diseñar y mantener un adecuado sistema interno de contabilidad. El proveedor debe cumplir con todas las prácticas, registro y leyes de retención. El proveedor debe registrar y reportar los hechos con exactitud, honestidad y objetividad. El proveedor no debe ocultar o hacer entradas falsas. Todos los libros y registro financieros deben ajustarse a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Subcontratistas

Los proveedores no deben de utilizar subcontratistas en la realización de trabajos para “Las Empresas del Grupo” sin la autorización previa, y solo después de que el subcontratista haya acordado cumplir con este código. Los proveedores deben asegurarse de que cualquier subcontratista utilizado tenga prácticas éticas y comerciales similares a las normas y políticas de “Las Empresas del Grupo”.

Auditorías e inspecciones

La verificación del cumplimiento está sujeta a auditorias por parte “Las Empresas del Grupo” o un tercero designado. El incumplimiento por parte del Proveedor, o el no trabajar con el grupo o un tercero contratado por “Las Empresas del Grupo”, para corregir las situaciones que no cumplen con los requisitos es motivo de cancelación de órdenes abiertas, servicios descontinuados o terminación de la relación comercial.

Sanciones por incumplimiento

“Las Empresas del Grupo” se reservan el derecho de terminar su relación comercial con cualquier proveedor que viole este código o si alguno de los empleados, agentes o subcontratistas de proveedor viola este código.

Relación entre la Compañía y el Proveedor

Este código no confiere, ni debe interpretarse o atribuirse ningún derecho por parte de terceros beneficiarios. Por ejemplo, ningún empleado de ningún proveedor debe tendrá derechos contra del grupo en virtud de este código, ni tendrá derecho alguno para que "Las Empresas del Grupo" haga cumplir las disposiciones de este Código, quedando reservada la decisión con respecto a tales acciones por el grupo.

Método de denuncia y garantía de cumplimiento

Todos los proveedores de HSTR en México deben denunciar de inmediato cualquier violación conocida, presunta o sugerida del presente Código a la Jefatura de Operaciones Financieras o área legal. Además, los proveedores pueden ponerse en contacto con la Jefatura de Operaciones Financieras o área legal, para formular preguntas o inquietudes sobre la aplicación del presente Código. Jefatura de Operaciones Financieras o área legal, o la persona por este designada investigará toda denuncia de violación y tendrá la responsabilidad de evaluar si ha habido una violación del presente código. Todos los informes recibirán un trato confidencial en la medida de lo posible.

Se puede contactar a Jefatura de Operaciones Financieras o área legal, a la siguiente dirección:

Vicepresidencia de Finanzas o área legal
Heliostar Metals en México
"Personal y Confidencial"
Blvd. Carlos Quintero Arce No. 24-Sur-B, Col. Puerta Grande Residencial
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83247

Ó Conectándose a nuestro sitio web en:

https://www.heliostarmetals.com/

Al final de la pagina presione en "To file a Whistleblower Report"

Y/O ingresar en la liga de abajo,
https://www.integritycounts.ca/org/HeliostarMetalsLtd

Verá una pantalla donde podrá presentar su denuncia, puede ser por escrito y dentro de esta misma puede darle seguimiento, y/o

Por teléfono a través de la línea gratuita dentro de la misma página:
Desde México marcar

- 800-099-0642
- Seleccionar Opción 2 para Español
- Responderá una grabación, y
- Deberá esperar a que lo atiendan para poner su denuncia.

Heliostar Metals ha establecido un portal de denuncias para reportar cualquier preocupación que se pueda identificar como violación al Código. El portal de denuncias es a través de la página web https://argteescucha.com/login.php. El portal de denuncias es una opción que se ofrece, contemplando la posibilidad de que la persona denunciante, no se sienta cómoda hablando con su supervisor o con un ejecutivo dentro de la Compañía. Heliostar Metals considera el Código y sus Políticas como lineamientos de alta prioridad.

Conclusiones:

Heliostar Metals en México considera que el Código y las políticas relacionadas son de suma importancia. La prevención, detección y reporte de las violaciones al presente Código, son responsabilidad de todos nuestros proveedores, de aquellos que trabajan para el grupo o en su representación. La Línea directa y el sitio web son formas de asegurarse de que el Código se respete y se cumpla.

He recibido, leído y comprendido los puntos anteriores haciendo un compromiso de cumplimiento a este Código de Conducta y Ética Empresarial para Proveedores.

Nombre Completo Representante Legal	Puesto	Firma	Fecha